

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

perkembangan teknologi dan komunikasi sudah membawa transformasi yang begitu besar sampai cara mengakses dan mendistribusikan content digital begitu mudah. berdasarkan survei terbaru dari asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.56 juta jiwa dengan tingkat penggunaan internet sebesar 79.5% dari total populasi 278.69 juta jiwa. peningkatan akses internet memberikan kemudahan bagi seluruh orang untuk berbagi berbagai jenis content digital, termasuk film atau anime.

Namun, disisi lain tentang kemudahan akses internet ini juga membawa dampak negative yaitu banyaknya praktik pembajakan konten digital. salah satu teknologi yang sering digunakan untuk aktivitas pembajakan adalah protocol BitTorrent melalui software uTorrent. teknologi ini peer-to-peer (P2P) yang memungkinkan pengguna untuk berbagi file berukuran besar tanpa memerlukan server pusat, sehingga memfasilitasi distribusi konten yang dilindungi hak cipta secara ilegal.

Pembajakan konten digital, khususnya anime atau film, telah menjadi salah satu permasalahan serius yang mengancam industri industri. ini tidak hanya merugikan pencipta karya dan pemegang hak cipta dari segi ekonomi, tetapi juga melanggar ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kejadian ini semakin mengkhawatirkan karena banyak pengguna yang menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar dan tidak menyadari konsekuensi yang akan diterimanya dan hukum yang dapat dihadapi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana alur pembajakan anime melalui teknologi uTorrent?
2. Apa saja factor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya pembajakan konten digital
3. Bagaimana dampak dari pembajakan terhadap industry

BAB II

LANDASAN TEORI

A. CyberCrime dan Intellectual Property Crime

Cybercrime atau sering disebut kejahatan siber didefinisikan sebagai aktivitas kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama untuk menjalankan aksi tersebut dalam pelaksanaannya. Menurut klarifikasi yang dikembangkan oleh para ahli hukum siber, cybercrime dapat dibagi menjadi beberapa jenis atau kategori yaitu salah satunya adalah intellectual property crime yang isinya mencakup pembajakan software, music, film atau anime, dan konten digital lainnya.

Intellectual Property Crime dalam konteks digital memiliki karakteristik khususnya yaitu kemampuan untuk melintasi batas geografis (melintasi dunia digital antar negara), sulit dilacak, dan memiliki dampak yang berat. Kejahatan jenis ini memanfaatkan sifat jaringan internet yang terdistribusikan dan anonimitas yang ditawarkan oleh teknologi tertentu untuk menghindari terdeteksinya suatu pengguna dan penuntutan hukum.

B. Hukum Hak Cipta di Indonesia

1. UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 Ayat 3

”Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2. Regulasi Pendukung

Selain UU Hak Cipta terdapat juga beberapa regulasi pendukung untuk memperkuat perlindungan konten digital. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) memberikan hukum untuk transaksi dan informasi elektronik, termasuk perlindungan terhadap konten digital yang dilanggar.

Peraturan Menteri komunikasi dan informatika No. 26 Tahun 2015 tentang percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi memberikan kewenangan kepada kementerian komunikasi dan informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap konten yang melanggar hukum, dan termasuk situs-situs yang menyediakan konten bajakan.

C. Teknologi BitTorrent dan Peer-to-peer

BitTorrent adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk berbagi file secara peer-to-peer (P2P). Berbeda dengan sistem distribusi file terdahulu yang menggunakan server pusat. BitTorrent memungkinkan pengguna untuk mengunduh file dari beberapa source file tersebut secara bersamaan dalam waktu bersampingan. Sistem ini bekerja dengan cara membagi file menjadi potongan potongan kecil yang dapat diunduh dari berbagai sumber secara bersamaa.

uTorrent merupakan salah satu client BitTorrent yang paling populer digunakan untuk mengakses jaringan torrent. Aplikasi ini menyediakan antarmuka yang sederhana sehingga memudahkan berbagai user untuk mengakses dan menggunakan teknologi peer-to-peer.

Dalam konteks pembajakan, teknologi torrent sering disalahgunakan untuk mendistribusikan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Sifat terdistribusi dari jaringan peer-to-peer membuatnya sulit untuk diblokir atau dimatikan secara permanen, sehingga menjadi pilihan utama bagi para pelaku pembajakan internasional maupun nasional.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembajakan Anime

Pembajakan anime atau film melalui uTorrent mengikuti pola yang sudah lama terbuat yaitu dengan cara relative yang standar dalam ekosistem BitTorrent. Proses dimulai dari tahap ripping yaitu tahap ekstraksi konten dari media fisik seperti DVD, Blu-Ray, atau hasil rekaman dari layanan streaming legal. Konten yang telah diekstrak kemudian dikodekan dalam format digital yang lebih mudah didistribusikan.

Tahap selanjutnya yaitu pembuatan file torrent yang berisi metadata tentang file yang akan dibagikan. File torrent ini kemudian diunggah ke situs-situs tracker atau indexer yang berfungsi sebagai direktori tempat penyimpanan untuk file-file torrent. Pengguna yang ingin mengunduh konten tersebut akan mengakses situs tracker, setelah itu akan mencari file yang diinginkan dan mengunduh file torrent yang sudah ada aturan atau kondisi tertentu (entsprechend).

Setelah membuka file torrent menggunakan uTorrent, software akan terhubung ke jaringan peers yang memiliki file yang sama. Proses pengunduhan berlangsung secara terdistribusi, dengan adanya pengguna lain yang mengakses file tersebut memiliki peran sebagai seeder (pemberi) dan leecher (penerima) secara bersamaan. Cara ini memungkinkan distribusi yang cepat dan efisien tanpa memerlukan server pusat yang dapat dengan mudah di blokir dan dilacak.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pembajakan

1. Faktor Teknologi

Kemudahan akses terhadap teknologi BitTorrent menjadi salah satu faktor yang paling utama untuk memfasilitasi pembajakan. Aplikasi seperti uTorrent dapat diunduh dan digunakan dengan mudah oleh pengguna awam tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam.

2. Faktor Sosial dan Budaya

Normalisasi pembajakan menjadi salah satu faktor sosial yang signifikan. Banyak orang yang menganggap pembajakan sebagai hal yang wajar dan tidak merasa bersalah Ketika mengakses konten bajakan. Budaya konsumsi konten gratis yang telah menjadi akar permasalahan

pengguna menjadi enggan untuk membayar konten yang dapat diakses secara gratis melalui jalur yang benar atau jalur legal.

C. Dampak Pembajakan

1. Dampak terhadap industry

Pembajakan memberikan dampak yang besar terhadap industry, baik local maupun internasional. Penurunan pemasukan dari penjualan atau lisensi konten langsung mempengaruhi kemampuan produsen untuk menghasilkan karya-karya baru berkualitas tinggi. Dalam jangka Panjang, hal ini dapat menurunkan daya saing dalam industry dipasar global.

Kerugian tidak hanya dirasakan oleh produsen besar tetapi juga oleh seluruh industry termasuk distributor, termasuk pemilik bioskop, platform streaming legal seperti Netflix, dan berbagai platform lainnya yang terlibat dalam rantai ketersinambungan distribusi konten. Penurunan pendapatan ini dapat mengakibatkan pengurangan investasi untuk produksi konten baru.

2. Dampak Keamanan Digital

Situs-situs torrent dan streaming illegal sering kali menjadi sarana malware dan virus yang dapat membahayakan keamanan perangkat yang mengakses torrent tersebut. Pengguna yang mengakses konten bajakan resikonya tinggi terinfeksi malware yang dapat mencuri data pribadi, merusak sistem, atau bahkan menggunakan perangkat untuk aktifitas-aktifitas illegal lainnya yang bahkan lebih besar.

Selain resiko malware, pengguna juga beresiko terkena phising dan penipuan online yang sering terjadi di situs-situs illegal. Data pribadi pengguna dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembajakan anime atau film melalui uTorrent merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang serius dengan implikasi hukum, ekonomi, dan sosial yang luas. Teknologi BitTorrent yang pada dasarnya netral telah disalahgunakan untuk aktivitas ilegal yang merugikan industri dan melanggar ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Saran

Pengguna harus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghargai karya cipta dan memilih platform legal untuk mengakses konten entertainment. Dan tentang pemahaman resiko hukum dan resiko keamanan yang terkait dengan pembajakan perlu ditingkatkan agar pengguna dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam konsumsi konten digital.